



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1513 del 24/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 del 23/09/2026

PROPOSTA N. 2638 del 23/09/2026

OGGETTO: Appalto per l'affidamento del servizio di gestione asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" per anni 3. CUP C84D25002060004. Liquidazione contributi e incentivi alla Stazione Appaltante Metropolitana di R.C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale R.S. 218 del 31/07/2025- R.G. 1357 di pari data si è proceduto ad approvare la decisione a contrarre ex art. 17, comma 1, del Dlgs 36/2023 per l'affidamento, tramite procedura aperta, del servizio di gestione asili nido comunali suddiviso in tre lotti funzionali e per tre anni, demandando a successivo atto l'approvazione degli atti di gara;
- con Determinazione Dirigenziale R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026 si è proceduto ad approvare gli atti di gara, demandando l'espletamento della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria;
- la Stazione Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria ha concluso l'iter di gara e con note prot. 64218 e 64196 del 11/08/2026 ha trasmesso il fascicolo di gara contenente, tra l'altro, la Determina R.G. 2692 del 07/08/2026 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione efficace per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" – per tutti e tre i lotti – nei confronti di R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) - Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) – Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali soc. Cooperativa Sociale (ausiliaria);
- con Determinazione della Stazione Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 2766 del 24/08/2026, la Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria ha proceduto a confermare ed integrare l'aggiudicazione efficace già disposta con determinazione R.G. n. 2692 del 07/08/2026, senza modifica del soggetto aggiudicatario né dell'oggetto dell'affidamento;

Preso atto che:

- la CUC Città metropolitana di Reggio Calabria ha proceduto all'espletamento della gara;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 64196 del 11/08/2026 la CUC ha richiesto il versamento del contributo per la gestione della gara delegata nonché la quota parte pari al 25% dell'incentivo previsto all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo e della relativa somma inerente l'Irap;
- con determinazione R.S. 246 del 13/08/2026 R.G. 1326 del 17/08/2026 sono state impeginate le somme di seguito indicate:

- € 26.903,93 (di cui € 6.725,98 corrispondenti al 25% dell'incentivo funzioni tecniche da destinare al personale SAM giusta convenzione sottoscritta dall'Ente) sul piano dei conti n° 1.03.02.15.010 (Capitolo 1786/1) del bilancio 2026;
- € 1.829,47 sul piano dei conti n° 1.03.02.15.010 (Capitolo 1786/1) del bilancio 2026 quale importo relativo alla voce Irap;
- con Determinazione R.S. 218 del 31/07/2025 R.G. 1357 di pari data si è proceduto ad impegnare la somma di € 8.390,51 sul piano dei conti 1.03.02.15.010 (Capitolo 1786/1) del bilancio 2025, quale contributo da versare a favore della CUC della città metropolitana di Reggio Calabria quale costo per la gestione della gara;
- con Determinazione R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026 si è proceduto, ad impegnare, ad integrazione della somma impegnata con la Determinazione citata al punto precedente e con la medesima finalità, la somma di € 16,97 sul piano dei conti 1.03.02.15.010 (Capitolo 1786/1) del bilancio 2026;

Richiamata la Convenzione stipulata tra il Comune di Lamezia Terme e la Centrale Unica di Committenza di Reggio Calabria ed in particolare l'art. 11 che prevede i costi e gli incentivi che deve sostenere l'Ente aderente;

Accertata la regolarità della fase di impegno della spesa;

Dato atto:

- che con nota del 27 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva – ha precisato che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato e, quindi, anche nei confronti dei soggetti pubblici " non sussiste necessità di acquisire il Durc nei casi in cui il trasferimento di risorse fra enti pubblici avvenga in forza di precise disposizioni normative, salvo che non sia diversamente stabilito dalla stessa norma che ha istituito il beneficio o dal procedimento amministrativo che ne disciplina l'erogazione".
- che l'INPS con il messaggio n. 9502 del 9 dicembre 2014, ha precisato che il Durc deve essere richiesto anche per le Amministrazioni pubbliche quando beneficino di finanziamenti comunitari e/o qualora le risorse ad esse erogate finanziano specifici progetti e non si configurino come semplici trasferimenti;
- che, nello specifico, trattasi di meri trasferimenti di somme spettanti alla CUC della Città metropolitana di Reggio Calabria quali importi dovuti all'U.O.A. SUA/CUC della Città metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento delle procedure di gara ad esse conferite a seguito della sottoscrizione della convenzione CUC;
- che non è necessario acquisire il CIG come previsto dalla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023: «È escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato.»

Vista

- la documentazione necessaria a comprovare il diritto dei creditori discendente dalla Convenzione sottoscritta dall'Ente in virtù della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2025;

Considerato che per la procedura di gara in trattazione le somme dovute all'U.O.A. SUA/CUC della Città metropolitana di Reggio Calabria sono pari a € 8.407,48 quale contributo per la gestione della gara delegata e € 6.725,98 oltre IRAP pari ad € 457,37, quale quota parte degli incentivi ex art 45 del D.lgs 36/2023, giusta documentazione trasmessa dalla Cuc e acquisita con prot.n 64196 del 11/08/2026;

Determinato che la somma certa e liquida da pagare è di € **15.590,83**

Visti:

- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027, modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/07/2026, di approvazione del rendiconto 2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13.08.2026 avente ad oggetto "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt.175,c.8 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- la convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

Considerato che alla dipendente D.ssa Clementina Vesci è affidata la responsabilità del procedimento;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di liquidare** in favore della CUC città metropolitana di Reggio Calabria la somma complessiva di € **8.407,48**, sulle coordinate Bancarie indicate nella nota prot. 64196 del 11/08/2026, quale contributo per la gestione delegata dell'appalto;
- **di imputare** la somma di cui al punto precedente per come di seguito:
 - € 8.390,51 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2025 giusta Determinazione Dirigenziale R.S. 218 del 31/07/2026 R.G. 1357 di pari data;
 - € 16,97 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026 giusta Determinazione Dirigenziale R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026;
- **di liquidare** in favore della Stazione Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria la somma complessiva di € 7.183,35 quale quota parte degli incentivi per le funzioni tecniche ex art 45 D.lgs 36/2023 (di cui € 6.725,98 corrispondenti al 25% dell'incentivo funzioni tecniche da destinare al personale SAM e € 457,37 relativa alla quota Irap);
- **di imputare** la somma liquidata al precedente punto nel seguente modo:
 - € 6.725,98 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026 giusta Determinazione Dirigenziale R.S. 246 del 13/08/2026 R.G. 1326 del 17/08/2026;
 - € 457,37 (relativamente alla voce Irap per le funzioni incentivanti) piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026 giusta Determinazione Dirigenziale R.S. 246 del 13/08/2026 R.G. 1326 del 17/08/2026;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto:**
 - che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge

190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- **di specificare che**
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81/2023;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre** ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti- corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott.ssa Clementina Vesci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di liquidare** in favore della CUC città metropolitana di Reggio Calabria la somma complessiva di € **8.407,48**, sulle coordinate Bancarie indicate nella nota prot. 64196 del 11/08/2026, quale contributo per la gestione delegata dell'appalto;
- **di imputare** la somma di cui al punto precedente per come di seguito:
 - € 8.390,51 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2025 giusta Determinazione Dirigenziale R.S. 218 del 31/07/2026 R.G. 1357 di pari data;
 - € 16,97 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026 giusta Determinazione Dirigenziale R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026;
- **di liquidare** in favore della Stazione Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria la somma complessiva di € 7.183,35 quale quota parte degli incentivi per le funzioni tecniche ex art 45 D.lgs 36/2023 (di cui € 6.725,98 corrispondenti al 25% dell'incentivo funzioni tecniche da destinare al personale SAM e € 457,37 relativa alla quota Irap);
- **di imputare** la somma liquidata al precedente punto nel seguente modo:
 - € 6.725,98 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026 giusta Determinazione Dirigenziale R.S. 246 del 13/08/2026 R.G. 1326 del 17/08/2026;
 - € 457,37 (relativamente alla voce Irap per le funzioni incentivanti) piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026 giusta Determinazione Dirigenziale R.S. 246 del 13/08/2026 R.G. 1326 del 17/08/2026;

- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto:**
 - che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
 - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- **di specificare che**
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81/2023;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2638 del 23/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 23/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 289 del 23/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5862	1	1-724-1	CUC CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	8.390,51
2026	5863	1	1-60-1	CUC CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	16,97
2026	5864	1	1-636-1	CUC CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	6.725,98
2026	5865	1	1-618-1	CUC CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	457,37

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 24/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.